主題精選：公有土地撥用 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 公地權利清理
發布日期: 2017-10-05
內文
各位同學好
祝各位中秋快樂記得中秋烤肉賞月前，閒暇之餘多複習上完的課程尤其是考不動產經紀人的同
學喔！
今日專欄來談談有關公有土地撥用之議題：
撥用後，其既存之租賃權或他項權利是否因而消滅？
有以下兩說：
• 一、肯定說(司法與行政實務)
乃政府基公法上之權力，使需用土地之機關取得該土地之權利，而該土地原使用人之權利，因
與此不能並存，遂歸於消滅…(最高法院52台上4031號判例)
• 二、否定說(部分司法實務與學者)
1. 乃對於政府機關使用公有土地在行政監督權方面所為之規定，經核准撥用之公有土地，因
其他法律關係而有私權之存在時，在通常狀態下，該私權尚不因核准撥用而當然歸於消
滅。(56台上584號判決、89台北高等行政訴3375號判決)
2. 公有土地撥用之本質，與土地徵收迥異！(陳立夫(2004)、廖義男(1985)、楊松齡(2015))
3. 性質：肯定說係將公有土地之「撥用」視同「徵收」，但事實上公有土地係因核准撥用而
使需地機關取得該土地之管理權，而此乃行政機關內部間，使公有土地之管理機關發生變
動而已；亦即，撥用之核准僅是行政監督權作用所為之一種認可行為，並非對人民所為之
行政處分。縱使於不同權利主體間之有償撥用公有土地，將得移轉所有權，亦僅為核准撥
用之附隨效果，尚不影響既存於土地上所有權以外之其他權利。
4. 保障：又私人之租賃權及他項權利，亦屬受憲法保障之財產權，其剝奪自應依循正當之法
律程序。（現行法上對於撥用程序未設關於權利關係人參與，甚或使其知悉之機制）

3. 影響：就需地機關而言，若無礙其依撥用計畫使
用之虞，實無解除該負擔之必要，故亦無當然消滅
之理。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下